

1512135-69.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290700/2021 - 03º D.P. SUMARE, 21013397 - 03º D.P. SUMARE, 1122/21/329 - 03º D.P. SUMARE, 2290700 - 03º D.P.

SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RAIMUNDO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512135-69.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512135-69.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290700/2021 - 03º D.P. SUMARE, 21013397 - 03º D.P. SUMARE, 1122/21/329 - 03º D.P. SUMARE, 2290700 - 03º D.P.

SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RAIMUNDO DE PASCOA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JOSÉ RAIMUNDO DE PASCOA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 69/71).

Defesa preliminar (páginas 77/78). Notificação (página 97). Recebimento da denúncia (página 98). Citação pessoal (página 110). Prova oral e interrogatório (página 125). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 125), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) aplicação da pena-base no patamar mínimo; b)

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) fixação do regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (páginas 121/124). É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 80/82).

Quanto à autoria, o réu, admitiu, em seu interrogatório judicial, que guardava os entorpecentes, a pedido de terceira pessoa, sabendo do que se tratava. Por outro lado, os policiais militares Fabricio de Almeida Costa e Danton Pires Ramos narraram que o denunciado, defronte à sua residência, visualizou a equipe policial, pegou uma sacola plástica, contendo entorpecentes, jogou em cima da casa e tentou engolir algumas porções, que estavam consigo, cuspiendo-as, quando abordado. Em suas mãos, havia drogas. No interior do imóvel, sob o colchão do réu, foram localizados mais estupefacientes. No calor dos acontecimentos, o acusado disse aos policiais que guardava os entorpecentes, mediante paga de terceira pessoa (página 125).

Então, a confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Tudo isso considerado, certo que José Raimundo de Pascoa, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, um total de 87 (oitenta e sete) porções de cocaína, 36 (trinta e seis) de cocaína, na forma de crack, 50 (cinquenta) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, e 07 (sete) frascos contendo diclorometano, vulgarmente conhecido como lança-perfume.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço), pela quantidade e variedade de drogas. Em segunda fase, compenso a agravante da reincidência específica (páginas 93/95) com a atenuante da confissão, consignando que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça preconiza a compensação da reincidência específica com a confissão, ressalvada a multirreincidência. Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (a reincidência afasta a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Por força das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado, uma vez que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito e ele voltou a delinquir.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra JOSÉ RAIMUNDO DE PASCOA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra a saúde pública. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA